

Licence 1

Travaux dirigés de Méthodologie juridique

SEANCE 4 – COMPRENDRE UN TEXTE NORMATIF

(*BIS*)

Cours magistraux assurés par les Professeurs Debbasch, Michel et Mouron

Séance 4 : Comprendre un texte normatif (bis)

I. Objectifs de la séance

Savoir déterminer la signification normative d'un texte / Savoir identifier la norme au sein d'une pluralité de textes applicables / Comprendre l'articulation entre la règle et l'exception.

II. Bibliographie

F. ROUVIERE, vidéo youtube *Les exceptions (argumentation & raisonnement juridique)*, https://www.youtube.com/watch?v=0Uc8dSRvAHA&list=PLcCWX-UizSySmSwP3kLG_Q42zkG2mWRRH&index=4

Ch. GIRARD, « La règle et l'exception en philosophie du droit », in É. CARPANO et G. MARTI (dir.), *L'exception en droit de l'Union européenne*, Presses universitaires de Rennes, 2019, pp. 27-36 (disponible dans la base des ressources électroniques > Cairn Ouvrages – Général)

P. DEUMIER, *Introduction générale au droit*, 6^e ed., LGDJ, pp. 31-36.

P. MALINVAUD, N. BALAT, *Introduction à l'étude du droit*, 23^e ed., LexisNexis, 2023, pp. 40-44.

III. Notions fondamentales

- Règle de droit
- Exception
- Règle impérative, règle supplétive
- Droit commun, droit spécial
- Hiérarchie des normes,
- Interprétation stricte, interprétation littérale, interprétation contextuelle
- Séparation verticale des pouvoirs
- État fédéral, État régional, État unitaire
- Décentralisation ; déconcentration.
- Droit subjectif
- Équilibre des droits
- Proportionnalité
- Dignité humaine

IV. Documents fournis

Document 1. BURDEAU (G.), *Manuel de Droit constitutionnel*, 5^e éd., Paris, LGDJ, 1947 (extraits).

Document 2. SCHELLE (G.), *Manuel de Droit international public*, Domat, Montchrestien, 1948, pp. 256 et 258.

Document 3. VERPEAUX (M.), « Principes d'organisation administrative », *J.-Cl. CT*, Fasc. 50, 01/02/2022 (extraits).

Document 4. Constitution du 4 octobre 1958, art. 72 (extraits).

Document 5. Code du sport, article L. 332-16.

Document 6. Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 *relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements*, art. 78-3.

Document 7. Article 16 à 16-7 du Code Civil.

Document 8. Article 47 du Code Civil.

Document 9. Article 98 du Code Civil.

Document 10. Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 octobre 2019, 10-19.053 (extraits).

Document 11. Conseil d'état, Assemblée, 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, n° 136727.

V. Exercices

1. Questions

- Comment distinguer l'État fédéral, l'État régional et l'État unitaire décentralisé ?
- Comment distinguer la décentralisation et la déconcentration ?
- Quels sont les fondements et la portée du principe de dignité humaine dans l'ordonnancement juridique ?

2. Consultations juridiques

Consultation n° 1 : À l'aide des documents 5 et 6 vous réaliserez la consultation suivante :

Un de vos amis, prénommé Peter, appartient à un groupe de supporters « ultra » de l'Olympique de Marseille. Ayant plusieurs fois participé à des affrontements violents à l'encontre d'autres groupes de supporters, il a été arrêté par les forces de police à trois reprises. Il y a quinze jours, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié une mesure d'interdiction de stade pour douze mois, sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport.

Peter vient vous consulter pour savoir si le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait valablement prendre cette mesure d'interdiction de stade à son encontre au regard des dispositions pertinentes.

Consultation n° 2 : À l'aide des documents 7 à 10, vous réaliserez la consultation suivante :

Une femme, Stéphanie, s'est mariée avec son conjoint Jean en 2013. Ne parvenant pas à avoir un enfant, et après l'échec de deux tentatives de procréation médicalement assistée, le couple décide en 2021 de recourir aux services d'une mère porteuse située en Ukraine.

L'enfant naît quelques jours après le début du conflit avec la Russie et passe plusieurs semaines dans une maternité. Stéphanie et Jean parviennent à le ramener et souhaitent en déclarer au plus vite la naissance à l'état civil français.

Est-il possible de transcrire à l'état civil français l'acte de naissance de l'enfant avec comme parents Jean et Stéphanie ?.

Documents

Document 1. BURDEAU (G.), Manuel de Droit constitutionnel, 5^e éd., Paris, LGDJ, 1947 (extraits).

L'ÉTAT UNITAIRE

C'est celui qui ne possède qu'un seul centre d'impulsion politique et gouvernementale. Le Pouvoir politique, dans la totalité de ses attributs et de ses fonctions, y relève d'un titulaire unique qui est la personne juridique État. Tous les individus placés sous la souveraineté de celui-ci obéissent à une seule et même autorité, vivent sous le même régime constitutionnel et sont régis par les mêmes lois.

Assurément, l'État unitaire n'est pas incompatible avec une certaine décentralisation des collectivités locales, le département ou la commune par exemple. Il exige toutefois que l'indépendance accordée aux agents de ces collectivités n'aille pas jusqu'à une autonomie complète à l'égard du pouvoir central. Cette condition est réalisée du fait que la puissance mise en œuvre par les autorités locales procède du pouvoir central qui en concède et en surveille l'emploi.

Document 2. SCELLE (G.), *Manuel de Droit international public*, Domat, Montchrestien, 1948, p. 258.

En réalité, il n'y a pas de critère essentiel de la décentralisation et du fédéralisme, puisqu'en dernière analyse, la compétence des gouvernements ou agents décentralisés ou fédéralisés dépend de l'ordre juridique étatique et peut être modifiée par lui. Il n'y a entre l'un et l'autre système qu'une différence de degré ; l'un et l'autre comportent pour les autorités locales des pouvoirs autonomes de décision, mais il est un certain degré d'absorption des compétences locales auquel on ne peut plus parler de fédéralisme. On n'en peut plus parler non plus s'il n'y a pas de participation des organismes locaux aux activités étatiques, ni garanties constitutionnelles des compétences locales.

Ces deux conditions du fédéralisme, la participation et l'autonomie, se réalisent de façons diverses, selon le degré de fédéralisme adopté.

Document 3. VERPEAUX (M.), « Principes d'organisation administrative », *J.-Cl. CT*, Fasc. 50, 01/02/2022 (extraits).

1°) Centralisation et déconcentration

Alors que les administrations centrales agissent au nom de l'État avec un titre de compétence valable sur l'ensemble du territoire national mais sont situées géographiquement dans un lieu unique et donc "*central*", c'est-à-dire dans la tradition historique française, à Paris, les administrations qui agissent au nom de l'État avec un titre de compétence limité à la

circonscription administrative ou territoriale qui leur est affectée sont dites déconcentrées.

La déconcentration est néanmoins une simple modalité de la centralisation car elle peut être définie comme une répartition du pouvoir de décision de l'État sur l'ensemble du territoire de l'État. Elle vise à remédier aux excès de la centralisation complète, parfois qualifiée de "*concentration*". La centralisation fut assimilée par Félicité de Lamennais (1782-1854) à "*l'apoplexie au centre, la paralysie aux extrémités*". La centralisation parfaite, ou absolue, ne peut être réalisée dans des États vastes et des sociétés complexes. Elle ne peut convenir que dans des micro-États aux territoires très réduits.

Au lieu de décider en un seul point du territoire, ce qui correspond à une situation de concentration administrative ou à celle de la centralisation absolue, l'État attribue un pouvoir de décision à des autorités implantées territorialement, qu'il choisit et nomme, et qui le représentent mais au sein d'une seule et même personne morale, l'État. La déconcentration ne donne pas naissance à de nouvelles personnes morales, elle ne consacre que des autorités étatiques réparties sur le territoire de l'État (...)

La déconcentration nécessite des autorités implantées dans des circonscriptions administratives de l'État. Au niveau régional, le préfet de région est aussi celui du département dans lequel la région a son chef-lieu (*D. n° 2004-374, 29 avr. 2004, mod., art. 7, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : JO 30 avr. 2004, p. 7755*) (...)

Dans le département, l'autorité déconcentrée est le préfet : doté d'importants pouvoirs de police administrative, il contrôle les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois (*D. n° 2004-374, 29 avr. 2004, mod., art. 9 à 11-1*) (...)

Enfin, les communes sont un échelon de l'administration déconcentrée où le maire est la seule autorité déconcentrée qui ne soit pas nommée : le Code général des collectivités territoriales consacre en effet une sous-section 3 de la section III, qui est relative aux "*Attributions du maire et des adjoints*", aux "*Attributions exercées au nom de l'État*" (*CGCT, partie II, livre Ier, titre II, chap. 2*). À ce titre, le maire est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (*CGCT, art. L. 2122-27*). Ce même article précise que le maire est chargé de ces fonctions "*sous l'autorité du représentant de l'État dans le département*", ce qui implique bien une relation hiérarchique entre le préfet et le maire (...)

3°) Décentralisation

La décentralisation apparaît comme une technique de division du pouvoir, au profit de communautés d'habitants conçues comme des cellules de base de la société française et pouvant servir de contrepoids à l'État central, qui serait tout-puissant et despotique. Les libertés locales permettraient de défendre les droits du citoyen contre l'État. Ces idées ont été présentées par Tocqueville qui est le premier théoricien de la décentralisation (*A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique : 1835*). Par cette lecture, la décentralisation a souvent été présentée comme un gage de démocratie en France et même assimilée à elle, l'excès de centralisation équivalant à un abus d'autorité. Comme l'écrivait H. Berthélémy "*La centralisation rend les pays plus forts ; la décentralisation les fait plus libres*" (*H. Berthélémy, Traité élémentaire de droit administratif : 7e éd., 1913*). À cette idée s'en ajoute une autre selon laquelle un pouvoir

proche (qualifié de manière plus moderne de " *proximité* ") serait moins despotique parce que plus au fait des réalités locales. On a vu que cette idée gouverne aussi la déconcentration (*V. n° 4*). Si elles sont nécessairement " *bonnes* " parce qu'adaptées aux besoins locaux, les décisions publiques prises localement seront donc mieux acceptées par les citoyens. Même si le pouvoir local revêt un caractère représentatif par l'élection d'élus, il constitue une forme, dans l'esprit, de démocratie directe, les citoyens-administrés étant plus proches du pouvoir de décision. La décentralisation permet aussi une participation des citoyens à la vie locale, et donc une forme d'apprentissage de la démocratie. Un pouvoir éloigné conduirait les citoyens à se désintéresser de la vie publique puisque l'État, central et lointain, gère toutes les affaires politiques et administratives. Cette logique est celle des corps intermédiaires, présents sous l'Ancien Régime et que la Révolution française a voulu supprimer, notamment dans les décrets des 4-11 août 1789 issus des décisions adoptées lors de la nuit du 4 août 1789 et supprimant les privilèges, notamment territoriaux. La phrase de Tocqueville est souvent citée " *Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter à l'usage du plaisir et l'habituent à s'en servir* " (*A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. I : p. 59*).

Mais dans la conception juridique et contemporaine de la décentralisation, la décentralisation est un processus qui naît dans l'État et qui est conduit par lui. Elle illustre bien l'idée d'un mouvement qui part du haut vers la base, et non l'inverse. C'est d'ailleurs au moment des lois adoptées en faveur des départements (*L. 10 août 1871 , relative aux conseils généraux*) et des communes (*L. 5 avr. 1884 , sur l'organisation municipale*), au XIXe siècle, que le mot décentralisation prend son sens actuel car ces textes ne consacrent pas un pouvoir originaire, antérieur à l'État, mais une simple habilitation donnée par l'État à des entités locales dotées de la personnalité juridique pour gérer des domaines de compétences, plus étroits d'ailleurs pour les départements que pour les communes à cette époque. De ce fait, le mouvement de décentralisation a consisté à élargir progressivement ce cercle de compétences, en grignotant les compétences de l'État.

Document 4. Constitution du 4 octobre 1958, article 72 (extraits).

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. (...)

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Document 5. Code du sport, article L. 332-16 (extraits).

Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police

peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.

L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d'interdiction prévue au premier alinéa.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. (...)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Document 6. Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, art. 78-3 (extraits)

I.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public. A ce titre :

1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1, L. 2215-3 et L. 2215-10 du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, et par le titre VII du livre II et les titres Ier et II du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;

2° Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action ;

3° Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.

II.-Dans le même ressort, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :

1° L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation, en matière d'interruption de l'accueil d'enfants et de fermeture des locaux utilisés aux fins de dispense d'enseignements scolaires, et l'article L. 442-2 du même code, en matière de mise en demeure d'un directeur ou du représentant légal et de fermeture administrative d'un établissement d'enseignement privé pour des motifs tirés des risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ou en cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci ;

2° Les articles 29-1 du code de procédure pénale et L. 437-13 du code de l'environnement en matière d'agrément des gardes particuliers assermentés ;

3° L'article R. 341-6 du code pénitentiaire en matière de permis de visites aux personnes condamnées hospitalisées ;

4° L'article R. 130-12 du code de la route en matière d'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation ;

5° Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route en matière de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire ;

6° Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière, en matière d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;

7° Les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson, de restaurants, d'établissements de vente à emporter ou diffusant de la musique ;

8° L'article L. 3422-1 du code de la santé publique en matière d'établissements en infraction avec la législation sur les stupéfiants ;

9° Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;

10° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;

11° Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence et la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

12° Les chapitres VI, VII, IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;

13° L'article L. 272-2, le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;

14° Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article L. 241-3, en matière de caméras mobiles ;

15° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;

16° Les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;

17° Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;

18° Les chapitres Ier et II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports en matière de prévention des atteintes à la sûreté dans les transports ;

19° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports en matière de services internes de sécurité de la SNCF, dans les conditions prévues à l'article R. * 2250-2 du même code ;

20° Les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports en matière de sûreté portuaire ;

21° Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aéroports, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;

22° L'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

23° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui concerne la mise en demeure et l'évacuation.

Document 7. Articles 16 à 16-7 du Code civil

Article 16

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 16-1-1

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 16-2

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 16-3

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 16-4

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Article 16-5

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 16-6

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 16-7

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Document 8. Article 47 du Code Civil

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Document 9. Article 98 du Code Civil

Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

Document 10. Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 octobre 2019, 10-19.053 (extraits)

(...)

14. En droit français, en application de l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut l'être aussi par un jugement. Par ailleurs, la filiation peut être également établie, dans les conditions du titre VIII du code civil, par l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple.

15. En considération de l'existence de ces modes d'établissement de la filiation, la 1^{re} chambre civile de la Cour de cassation, par quatre arrêts du 5 juillet 2017 (1^{re} Civ., 5 juillet 2017, pourvois n° 15-28.597, Bull. 2017, I, n° 163, n° 16-16.901 et n° 16-50.025, Bull. 2017, I, n° 164, n° 16-16.455, Bull. 2017, I, n° 165) a jugé que l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, épouse du père biologique. Selon l'avis consultatif, l'adoption répond notamment aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien, le juge devant tenir compte de la situation fragilisée des enfants tant que la procédure est pendante.

16. Étant rappelé qu'en droit français, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles, la Cour de cassation retient, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il convient de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l'acte ou du jugement d'état civil étranger au regard

de la loi du lieu de son établissement, et d'examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l'enfant.

(...)

19. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'espèce, s'agissant d'un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans, en l'absence d'autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mmes E... et J... D... consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors qu'il y a lieu de mettre fin à cette atteinte, la transcription sur les registres de l'état civil de Nantes des actes de naissance établis à l'étranger de E... et J... D... ne saurait être annulée.

Document 11. Conseil d'état, Assemblée, 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, n° 136727

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville ; la commune de Morsang-sur-Orge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société Fun Production et de M. Wackenheim, d'une part, annulé l'arrêté du 25 octobre 1991 par lequel son maire a interdit le spectacle de lancer de nains prévu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l'Embassy Club, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite société et à M. Wackenheim la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ;

[...]

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que l'attraction de lancer de nain consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ;

[...]